

재해 발생 상세 경위서

(수학여행 총괄 인솔 공무 중 발생한 동료 기간제 교사의 제자 34명 앞 공개 폭언·모욕 및 상급 관리자의 2차 가해에 따른 업무상 정신질환)

1. 재해자 및 산재 접수 기본사항

성명	변귀섭	주민등록번호	830714-1360114
소속 사업장	유한공업고등학교 (전기과)	직종 / 고용형태	고등학교 교사 / 기간제 교사 (4년 차)
채용일자	2023년 03월 01일 (총 고교 교직경력 약 10년)	재해발생일시	2026년 08월 28일 12:15경(1차) / 13:30경(2차)
산재 접수번호	2060-2026-4028537 (2026.09.22.)	처리지사 / 담당	근로복지공단 서울관악지사 (임지수 대리 / ☎ 02-2109-2266)

2. 담당 업무 및 재해 발생 배경 (매일 22시까지 공식 초과근무·인솔 수행 및 가해 기간제 교사의 직무유기·폭언)

본인은 2023년 3월 1일부터 유한공업고등학교 전기과에서 4년째 성실히 근무 중인 '기간제 교사(계약직 교원)'입니다. 본인은 기간제 교사 신분임에도 정식 보직 부장은 아니었으나 학급 담임(2학년 5반) 업무와 함께 『2학년 주임(제주도 수학여행 총괄 인솔) 역할』이라는 막중한 실무(외부 여행사 안전요원들이 본인을 실제 '2학년 부장님'으로 알고 호칭할 만큼 모든 일정을 총괄 진행함)와 학생 132명 안전 책임 업무를 수행해 왔습니다. 특히 교육여행 기간 동안 매일 08:40~16:40 정규근무에 이어 16:40~22:00까지 공식 야간 초과근무(1일 5시간 20분 추가, 총 13시간 20분 고강도 인솔 근무)를 수행하였고(22:00 이후 심야 시간대에는 교사 실제 야간 당직 대신 『안전보안팀』이 순찰을 담당하되, 돌발 사고 발생 시 최종 책임자인 담임·총괄교사로서 비상 연락 대기 유지), 고도의 긴장과 피로가 누적된 상태였습니다. 반면 직접 폭언 가해자인 김형준(1991년생)은 본인과 동일한 '기간제 교사(2학년 타 반 담임)'이자 본인(1983년생)보다 8살이나 어린 후배 기간제 교사였음에도, 교육여행계획서(제5쪽)상 엄격히 금지된 휴대금지물품인 개인용 '오락기(게임기)'를 가져와 수학여행 내내 게임에만 몰두하며 학생 인원 파악을 태만히 하다가, 총괄 인솔 실무를 수행하던 선배 교사인 본인을 제자 34명과 외부 안전요원 목전에서 공개적으로 짓밟는 중대 가해를 저질렀습니다.

3. 재해 발생 구체적 경위 (버스 내 36명 목전 공개 모욕 및 학교 관리자의 조직적 2차 가해 — 산재보험법 제37조 제1항 제2호 나목)

가. [1차 가해 : 2026년 08월 28일 12:15경 / 제주도 수학여행 이동 버스(3호차) 내부 (제자 34명, 버스기사, 안전요원 등 총 36명 동승)]

수학여행 마지막 날 오전 일정지('테마파크 툰')에서 폭염으로 지친 학생들의 안전을 위해 여행사 안전 총괄(마니투어 강용준 팀장)과 협의하여 12시 20분 버스 출발을 교사 단독방에 사전 공지(12:10~12:13)하고, 본인은 3호차 버스에 탑승해 학생 34명을 지도 중이었습니다. 이때 단독방 공지도 확인하지 않고 휴대 게임기에만 몰두하던 옆 반 담임 김형준(8세 연하 후배 기간제 교사)이 갑자기 3호차 버스에 올라타더니, 제자 34명과 운전기사(박성철), 안전요원(강용준 팀장)이 모두 지켜보는 밀폐된 버스 안에서 본인에게 고성과 삿대질로 참담한 공개 모욕을 퍼부었습니다.

[당시 가해 기간제 교사(김형준)의 공개 폭언 및 제3자 목격자(강용준·박성철) 실명 진술서·의무기록 확인 내용]

- “20분이 안 되었는데 왜 먼저 모여 가려고 하나! 부장 아니냐? 총괄이네 하는 게 뭔지 짜증이 난다!”
- “총괄인데 공지를 안 하나, 일을 잘 못하는 거 아니냐!”라며 제자 34명과 외부 업체 직원들 앞에서 교사의 권위와 인격을 난도질함.
- 전날(8/27 21:00경) 70대 고령의 4호차 운전기사(강재만)에게 여학생들 앞에서 “운전을 왜 이렇게 못하냐”고 갑작스럽게 이어, 당일 동승한 안전요원(강용준)과 3호차 기사(박성철)에게도 “왜 여행사 직원이 교사 독방에 있냐, 짜증이 난다, 일을 정말 못 한다”며 무차별 폭언·갑질을 자행함.

나. [2차 가해 : 같은 날(8월 28일) 13:30경 중식 식당('흑돈가') 앞 인도 폭언 및 상급 관리자(교감·부장)의 병상 출석 강요·해고 통보]

① 버스 내 공개 모욕 직후 눈물을 흘리며 과호흡·공황 상태에 빠진 본인을 학교 관리자(남기호 교감, 김종훈 2학년부장)는 분리·보호하기는커녕 “둘이 화해하라”며 대면시켰고, 당일 13:30경 식당('흑돈가') 앞 인도에서 대화를 시도한 본인에게 김형준은 “너가 잘못해서 내가 그런 것이다!”라며 재차 소리를 지르고 무시하였습니다.

② 더욱이 학교 측은 입원 중인 본인과 사전 협의 없이 2학년 5반 담임 직무를 일방적으로 배제(박탈)하였고, 인사권자인 2학년 부장(김종훈, 정규교원)은 9/21 통화에서 “가해자 김형준은 웃고 다니고 축제 때 춤도 춘다”며 조롱성 전언을 한 뒤 “눈 질끈 감고 택시 타고 학교로 나오라”고 3회 이상 병상 출석을 강요하였으며, 교감(남기호)은 9/22 통화에서 “기간제 교사는 병가 60일(10월 29일)까지만 가능하고 무급 질병휴직은 불가하며, 10월 30일 미출근 시 계약해지(당연퇴직) 처리할 수밖에 없다”고 통보하여 생존권 박탈의 극단적 공포를 가중시켰습니다(전부 통화 녹취록 입성 / 현재 서울구로경찰서 형사고소 및 국민신문고 서울특별시교육청 감사실 정식 민원 접수 완료[2026. 9. 25.]).

4. 의학적 인과관계 및 산재보험 승인 당위성 (발병 전 10년간 정신질환력 0건 → 재해 직후 응급 내원 및 3개월 입원)

• [발병 전 개인적 소인 부존재 (100% 건강 수행)] : 국민건강보험공단 건강검진 결과내역서(문진표 포함) 및 소득금액증명원(10년치)에서 입증되듯, 본인은 과거병력 '무', 약물치료 '무', 우울증·조기정신증 '비해당', 비흡연·비음주로 지난 10년간 교직을 100% 건

강하게 수행해 왔으며 개인적·가정적·경제적 스트레스 요인은 단 한 건도 없었습니다.

• [시간적 근접성 및 주치의 4대 상병 확정 진단] : 2026. 8. 28. 재해 발생 직후 과호흡·사지 마비·공황 발작이 발현되어 익일(8/29) 박무현정신과의원 응급 처방 → 8/30 위기상담전화(109) 3회 구조 요청 → 8/31 참정신과의원 진료의뢰서 및 송도봄정신과의원 급성 스트레스반응(F43.0) 진단 → 9/1 근로복지공단 인천병원 진료를 거쳐 **2026년 9월 4일부터 현재까지 인천힐병원 정신건강의학과 집중치료병동(6병동 604호, 주치의 권혁)에 입원 중**입니다. 주치의 정식 진단서(9/21) 및 소견서(9/22)상 **【상세불명의 우울에피소드(F32.9), 적응장애(F43.2), 급성 스트레스반응(F43.0), 공황장애(F41.0)】**로 ‘**향후 3개월 이상의 부정기간 입원 치료 및 안정가료가 필수적**’임이 의학적으로 입증되었습니다.

5. 결 론 (요양급여 승인 요청)

본인의 정신질환(F32.9, F43.2, F43.0, F41.0)은 수학여행 총괄 인솔 공무 수행 중 발생한 동료 기간제 교사(김형준)의 제자 34명 앞 공개 폭언·모욕과 직속 상급 관리자(교감·부장)의 병상 출석 강요 및 해고 협박으로 인해 발병한 명백한 **산업재해보상보험법 제37조 제1항 제2호 나목 및 시행령 [별표 3] 제7호의 ‘업무상 질병’**이므로, 조속히 요양급여를 승인해 주시기를 간곡히 요청합니다.

2026년 9월 25일 신청인(재해자 본인) : 변 귀 섭 (서명 또는 인)

근로복지공단 서울관악지사장 귀하 (재활보상1부 임지수 대리님 / ☎ 02-2109-2266 / E-mail: js1215@comwel.or.kr)